

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082609-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE CORREA ALEXANDRE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da UNIÃO para excluir a condenação em verbas de sucumbência. Intimem-se. Transitada em julgado, archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5082609-43.2024.4.02.5101

510015531882 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082609-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE CORREA ALEXANDRE

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO em face do acórdão proferido no Evento 15.

Aduz que o acórdão proferido condenou a União ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 55, "caput", da Lei 9.099/95. Sinala que se trata de recurso de medida cautelar com natureza de agravo de instrumento, em que não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Requer o provimento dos Embargos para excluir a condenação da União em ônus sucumbenciais.

VOTO

Assiste razão à embargante.

Com efeito, considerando a natureza do recurso interposto pela UNIÃO, inviável a condenação em verbas de sucumbência.

Deste modo, o dispositivo do acórdão embargado fica assim editado:

"A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto".

Ante o exposto, voto por **DAR PROVIMENTO** aos embargos de declaração da UNIÃO para excluir a condenação em verbas de sucumbência. Intimem-se. Transitada em julgado, archive-se.

5082609-43.2024.4.02.5101

510015531881 .V4

